(باب الهبة)

(وهى) شرعا (التبرع) بالمال المعلوم أو المجهول الذى تعذر علمه بشرط أن يكون المال موجودا مقدورا على تسليمه (فى حال الحياة) بلا عوض فمن قصد باعطائه ثواب الآخرة فقط فصدقة أو اكراما أو تودد او نحوه فهدية والا فهبة وعطية ونحلة ويعم جميعها لفظ العطية (وهى) أى الهبة (مستحبة) اذا قصد بها وجه الله تعالى كالهبة للعلماء والفقراء والصالحين وما قصد به صلة الرحم لا مباهاة ورياء وسمعة فتكره (منعقدة بكل قول) يدل على الهبة (أو فعل يدل عليها) وقبضها كبيع ولا يصح القبض الا باذن واهب (وشروطها ثمانية) الاول (كونها من جائز التصرف) وهو الحر المكلف الرشيد (و) الثانى (كونه مختارا) فلا تصح من مكره (غير هازل) فلا تصح منه (و) الثالث (كون الموهوب يصح بيعه) قال الفتوحى وعلم من هذا ان كل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته وهو المذهب واختاره القاضى وقدمه فى الفروع (و) الرابع (كون الموهوب له يصح تملكه و) الخامس (كونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا و) السادس (كون الهبة منجزة) فلا تصح مؤقتة كقوله وهبتك هذا شهرا أو سنة أو نحو ذلك لانه تعليق لانتهاء الهبة فلا تصح معه كالبيع (و) السابع (كونها) اى الهبة (غير مؤقتة) بل لا بد من تنجيزها (لكن لو وقتت بعمر أحدهما) أى الواهب أو الموهوب له كأعمرتك هذه الدار أو الفرس أو الامة أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمرى أو حياتى أو ما بقيت أو أعطيتكها (لزمت) أى الهبة (والغا التوقيت) وتكون للمعطى له ولورثته من بعده ان كانوا والا فلبيت المال (و) الثامن (كونها) أى الهبة (بغير عوض فان كانت) الهبة (بعوض معلوم فبيع) لانه تمليك بعوض معلوم أشبه البيع وشاركه فى الحكم فيثبت فيها الخيار والشفعة (و) ان كانت (بعوض مجهول فباطلة) لانه عوض مجهول فى معاوضة فلم يصح العقد معه كالبيع وحكمها حينئذ حكم البيع الفاسد فيرد ها الموهوب له بزيادتها مطلقا لانها نماء ملك الواهب وان كانت تالفة رد قيمتها وان اختلفا فى شرط عوض فقول منكر بيمينه (ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس) به لغير النبى صلى الله عليه وسلم (ويكره رد الهبة وان قلت) أى كانت قليلة (بل السنة ان يكافئ) المهدى له (أو يدعو له وان علم) من اتته الهدية (انه) أى المهدى انما (أهدى له حياء وجب الرد) أى رد الهدية اليه نقل هذه المسئلة ابن مفلح فى الآداب عن ابن الجوزى

*(فصل * وتملك الهبة) مجرد (العقد) وهو الايجاب والقبول فيصح تصرف قبل القبض (وتلزم بالقبض) يعنى ان الهبة لا تلزم بدون قبض باذن واهب (بشرط ان يكون القبض باذن الواهب فيه لانه قبض غير مستحق على الواهب فلم يصح بغير اذنه كاصل العقد وكالرهن وهذا على المذهب وهو ان الهبة لا تلزم الا بالقبض (فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل) كالخشب والاحجار (وقبض ما يتناول بالتناول وقبض غير ذلك) كالدور والدكاكين (بالتخلية ويقبل ويقبض لصغير ومجنون) وهب لهما شئ (وليهما) لانه قبول لمال المحجور عليه فيه حظ فكان الى الولى كالبيع والشراء والولى الاب أو وصيه أو الحاكم أو أمينه وعند عدم

قوله فلا تصح مؤقتة مقتضى سابقه ولاحقه ان يقال فلا تصح معلقة كوهبتك كذا ان هل الشهر وحرر الحكم اه مصححه